ASSOCIAZIONE CASA MICHELA

TERMINI E CONDIZIONI

Condizioni d'uso dell'applicazione · Ultima modifica: 19 ottobre 2026

1 — Introduzione

Questi Termini disciplinano

- l'utilizzo di questa Applicazione e
- qualsiasi altro Accordo o rapporto giuridico con il Titolare

in maniera vincolante. Le espressioni con l'iniziale maiuscola sono definite nella relativa sezione di questo documento.

L'Utente è pregato di leggere attentamente questo documento.

Questa Applicazione è un servizio di:

Associazione Casa Michela APS
Sede legale: Via Tesina, 23 – 36016 Thiene (VI), Italia
Sede operativa: Via Montegrappa, 18 – 36016 Thiene (VI), Italia
C.F.: 04432480244 – RUNTS n. 102184
PEC: associazione.casamichela@pec.it

Indirizzo email del Titolare: presidente@casamichela.it

I seguenti documenti sono integrati nei Termini per rinvio:

- Statuto dell'Associazione Casa Michela APS
- Regolamento interno dell'Associazione Casa Michela APS, consultabile nell'Applicazione (Impostazioni › Informazioni)

2 — Da sapere a colpo d'occhio

- Si fa presente che determinate disposizioni di questi Termini potrebbero essere solo applicabili ad alcune categorie di Utenti. In particolare, alcune disposizioni potrebbero applicarsi solo a Consumatori o solo a Utenti che non agiscono come Consumatori. Tali limitazioni sono sempre menzionate esplicitamente in ciascuna clausola interessata. In caso di mancata menzione, le clausole si applicano a tutti gli Utenti.

3 — CONDIZIONI D'USO

Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d'uso di questa Applicazione esposte in questa sezione hanno validità generale.

Ulteriori condizioni d'uso o d'accesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente indicate in questo documento.

Utilizzando questa Applicazione l'Utente dichiara di soddisfare i seguenti requisiti:

- Non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano Consumatori o Utenti Professionisti;

Registrazione

Per usufruire del Servizio l'Utente può aprire un account indicando tutti i dati e le informazioni richieste in maniera completa e veritiera.
Non è possibile usufruire del Servizio senza aprire un account Utente.

È responsabilità degli Utenti conservare le proprie credenziali d'accesso in modo sicuro e preservarne la confidenzialità. A tal fine, gli Utenti devono scegliere una password che corrisponda al più alto livello di sicurezza disponibile su questa Applicazione.

Creando un account l'Utente accetta di essere pienamente responsabile di ogni attività posta in atto con le sue credenziali d'accesso. Gli Utenti sono tenuti a informare il Titolare immediatamente e univocamente tramite i recapiti indicati in questo documento qualora ritengano che le proprie informazioni personali, quali ad esempio l'account Utente, le credenziali d'accesso o dati personali, siano state violate, illecitamente diffuse o sottratte.

Requisiti per la registrazione

La registrazione di un account Utente su questa Applicazione è soggetta alle condizioni sotto specificate. Registrando un account, l'Utente conferma di soddisfare tali condizioni.

- Salvo ove diversamente specificato, ciascun Utente può creare un solo account.
- Salvo ove espressamente consentito, l'account di un Utente non può essere condiviso con altre persone.

Chiusura account

L'Utente è libero di chiudere il proprio account e cessare l'utilizzo del Servizio in qualsiasi momento, seguendo questa procedura:

- Contattando il Titolare ai recapiti in questo documento.

Sospensione e cancellazione account

Il Titolare si riserva il diritto di sospendere o cancellare l'account di un Utente in qualsiasi momento a propria discrezione e senza preavviso nei seguenti casi:

- l'Utente ha violato questi Termini; e/o
- l'accesso a questa Applicazione da parte dell'Utente può causare pregiudizio al Titolare, ad altri Utenti o a terzi; e/o
- l'uso di questa Applicazione da parte dell'Utente può determinare violazione di leggi o regolamenti; e/o
- in caso di indagini della magistratura o procedure governative; e/o
- qualora l'account Utente o l'utilizzo che ne viene fatto siano considerati, ad esclusiva discrezione del Titolare, inopportuni, offensivi o contrari a questi Termini.

La sospensione o cancellazione dell'account non da all'Utente alcun diritto di risarcimento, rimborso o indennizzo.
La sospensione o cancellazione di un account per cause addebitabili all'Utente non esonera l'Utente dal pagamento dei compensi o prezzi eventualmente applicabili.

Contenuti su questa Applicazione

Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su questa Applicazione sono di proprietà di o forniti dal Titolare o dei/dai suoi licenzianti.

Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su questa Applicazione non violi la normativa applicabile o diritti di terze parti. Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale risultato.
In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, gli Utenti sono pregati di indirizzare i relativi reclami ai recapiti specificati in questo documento.

Diritti sui contenuti di questa Applicazione

Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti contenuti.

Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario od implicito nel corretto utilizzo del Servizio.

In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare, scaricare, condividere oltre i limiti sotto specificati, modificare, tradurre, elaborare, pubblicare, trasmettere, vendere, concedere sottolicenze, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire dal contenuto disponibile su questa Applicazione, di permettere a terze parti di intraprendere tali attività tramite il proprio account Utente o dispositivo, anche a propria insaputa.

Ove espressamente indicato su questa Applicazione, l'Utente è autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere determinati contenuti disponibili su questa Applicazione esclusivamente per scopi personali e non commerciali ed a condizione che sia osservata l'attribuzione della paternità dell'opera nonché l'indicazione di ogni altra circostanza rilevante richiesta dal Titolare.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d'autore.

Contenuti forniti dagli Utenti

Il Titolare consente agli Utenti di caricare, condividere o offrire i propri contenuti su questa Applicazione.

All'atto di fornire contenuti a questa Applicazione l'Utente dichiara di essere legalmente autorizzato a farlo e conferma che detti contenuti non violano norme di legge e/o diritti di terzi.

Diritti sui contenuti forniti dagli Utenti

L'Utente riconosce ed accetta che fornendo contenuti propri a questa Applicazione concede al Titolare a titolo gratuito il diritto non esclusivo di elaborare i contenuti con fini di operatività e manutenzione di questa Applicazione, così come contrattualmente previsto.

Nei limiti di legge, l'Utente rinuncia all'esercizio di diritti morali in relazione al contenuto fornito a questa Applicazione.

Gli Utenti riconoscono ed accettano che i contenuti da loro offerti tramite questa Applicazione saranno resi disponibili alle stesse condizioni applicabili ai contenuti di questa Applicazione.

Responsabilità per i contenuti forniti

L'Utente risponde in via esclusiva dei contenuti caricati, pubblicati, condivisi o comunque forniti a questa Applicazione. L'Utente riconosce ed accetta che **il Titolare non filtra né modera tali contenuti**.

Ciononostante, il Titolare si riserva il diritto di rimuovere, cancellare o bloccare detti contenuti a propria discrezione e di negare senza preavviso all'Utente che li ha caricati l'accesso a questa Applicazione:

- nel momento in cui venisse a conoscenza di una (presunta) violazione di questi Termini, dei diritti di terzi o della legge applicabile, in relazione a tale contenuto;
- se ha ricevuto una notifica di violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- se ha ricevuto una notifica di violazione della riservatezza di terzi, compresa la loro sfera intima;
- per ordine dell'Autorità; o
- qualora sia stato fatto presente al Titolare che tali contenuti, se accessibili tramite questa Applicazione, possono rappresentare un rischio per gli Utenti, per i terzi o per la disponibilità del Servizio.

La rimozione, cancellazione o il blocco dei contenuti non giustificano alcuna pretesa di risarcimento, rimborso o indennizzo in capo agli Utenti che hanno fornito tali contenuti.

Gli Utenti accettano di mantenere indenne il Titolare da e contro ogni pretesa avanzata e/o danno sofferto a causa di contenuti da essi forniti a o offerti tramite questa Applicazione.

Accessibilità dei contenuti forniti

I contenuti forniti a questa Applicazione dagli Utenti sono messi a disposizione alle condizioni descritte in questa sezione.

Contenuti riservati a un pubblico determinato

I contenuti destinati ad essere messi a disposizione di un pubblico determinato possono essere condivisi solo con le terze parti definite dall'Utente.

Qualsiasi dato personale, identificativo o altra informazione che l'Utente carica unitamente al contenuto (quali, ad esempio, la user-ID, un avatar o nickname etc.) apparirà in collegamento con il contenuto.

Gli Utenti possono (e sono incoraggiati a) consultare questa Applicazione per scoprire chi può accedere ai contenuti da loro forniti.

Accesso a risorse esterne

Tramite questa Applicazione gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi. Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun controllo su tali risorse e che pertanto non risponde del loro contenuto e della loro disponibilità.

Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli stessi terzi e regolate nei relativi termini e condizioni o, in loro assenza, dalla legge.

Uso ammesso

Questa Applicazione ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono offerti, secondo questi Termini ed ai sensi della legge applicabile.

È responsabilità esclusiva dell'Utente di far sì che l'uso di questa Applicazione e/o del Servizio non violi la legge, i regolamenti o i diritti di terzi.

Pertanto, **il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri interessi legittimi, ed in particolare di negare all'Utente l'accesso a questa Applicazione o al Servizio, risolvere contratti, denunciare ogni attività censurabile svolta tramite questa Applicazione o il Servizio alle autorità competenti – p. es. l'autorità giudiziaria o amministrativa – ogniqualvolta sussista il sospetto che l'Utente ponga in essere violazioni di legge, regolamenti, diritti di terzi e/o i Termini, in particolare, ma senza esclusioni, mettendo in atto una delle seguenti attività:**

Regole di comportamento

- fingere di soddisfare un qualsiasi requisito di accesso a questa Applicazione o di utilizzo del Servizio, come ad esempio la maggiore età o la qualifica di Consumatore;
- nascondere la propria identità, utilizzare l'identità altrui o fingere di agire in nome di un terzo, se non autorizzati da tale terzo;
- alterare identificativi per nascondere o camuffare l'origine dei propri messaggi o dei contenuti pubblicati;
- diffamare, minacciare, abusare, usare pratiche intimidatorie, minacciare o violare i diritti di terzi in qualsiasi altro modo;
- promuovere attività che possono mettere a rischio la vita propria o di qualsiasi altro Utente o causare danni fisici. Sono comprese in questa categoria, ma senza alcuna esclusione, la minaccia di o istigazione al suicidio, l'esaltazione di traumi fisici intenzionali, l'uso di droghe illegali, l'abuso di alcol. La

pubblicazione di contenuti che promuovono, esaltano o illustrano atteggiamenti autodistruttivi o violenti su questa Applicazione non è tollerata in alcun caso;

- mettere alla prova, analizzare o testare la vulnerabilità di questa Applicazione, i servizi e le reti collegate al sito, violare la sicurezza o le procedure di autenticazione su questa Applicazione, i servizi e le reti collegate a questa Applicazione;
- installare, integrare, caricare o altrimenti incorporare malware in o tramite questa Applicazione;
- usare questa Applicazione o la relativa infrastruttura tecnologica in maniera abusiva, eccessiva o altrimenti inappropriata (ad esempio: a scopo di spam);
- tentare di disgregare o manomettere l'infrastruttura tecnologica in modo tale da causare un danno o un onere eccessivo a questa Applicazione o al Servizio;

Scraping

- implementare processi automatizzati di estrazione, raccolta o captazione di informazioni, dati e/o contenuti da questa Applicazione e da tutte le relative estensioni digitali, se non espressamente autorizzati dal Titolare;

Regole di contenuto

- diffondere o pubblicare contenuti illeciti, osceni, illegittimi, diffamatori o inadeguati;
- pubblicare contenuti che direttamente o indirettamente promuovono odio, razzismo, discriminazione, pornografia o violenza;
- diffondere o pubblicare contenuti falsi o che possono provocare ingiustificato allarme;
- usare questa Applicazione per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti tutelati dalla normativa sulla proprietà intellettuale, compresi, ma senza esclusione, brevetti, marchi e diritto d'autore, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti;
- usare questa Applicazione per pubblicare, diffondere o altrimenti offrire contenuti che violano diritti di terzi, compresi, ma senza esclusione, segreti militari, commerciali, professionali o di stato e dati personali;
- pubblicare contenuti o svolgere attività che disgregano, interrompono, danneggiano o violano in ogni altro modo l'integrità di questa Applicazione o dei dispositivi di altri Utenti. Sono comprese tra tali attività: lo spamming, la diffusione illecita di pubblicità, il phishing, la frode a danno di terzi, la diffusione di malware o virus etc.;

Divieti d'uso commerciale

- aprire un account o usare questa Applicazione per promuovere, vendere o pubblicizzare prodotti o servizi di qualsiasi tipo in qualsiasi modo;
- fingere o implicare in qualsiasi maniera di avere un rapporto con questa Applicazione, di godere del sostegno di questa Applicazione o che questa Applicazione sostenga i prodotti o servizi dell'Utente o di un terzo per qualsiasi scopo;

Divieto di abuso e sfruttamento sessuale di minori

È espressamente vietato creare, caricare o distribuire contenuti che agevolano lo sfruttamento o l'abuso di minori. Sono comprese tra tali attività ogni tipo di materiale pedopornografico, etc.

4 — Limitazione di responsabilità e manleva

Salvo ove diversamente specificato o concordato con gli Utenti, la responsabilità del Titolare per danni connessi all'esecuzione dell'Accordo sarà esclusa, limitata e/o ridotta nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile.

Manleva

L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti nella misura di legge da qualsivoglia rivendicazione o pretesa – compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali – avanzata da terzi a causa di o in collegamento con comportamenti in violazione dei presenti Termini, di diritti di terzi o di legge, posti in essere in collegamento con l'utilizzo del Servizio e addebitabili all'Utente, ai suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti, a titolo di colpa.

Quanto precede si applica anche a qualsiasi rivendicazione esercitata da terzi (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i clienti del Titolare) nei confronti del Titolare in relazione ai Prodotti Digitali forniti dall'Utente, quali, ad esempio, rivendicazioni sulla conformità.

Limitazione della responsabilità per le attività dell'Utente su questa Applicazione

Salvo ove diversamente specificato e fatte salve le disposizioni di legge applicabili, è esclusa ogni pretesa risarcitoria nei confronti del Titolare (o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per suo conto).

Quanto precede non limita la responsabilità del Titolare per morte, danno alla persona o all'integrità fisica o mentale, danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali, quali gli obblighi strettamente necessari al raggiungimento della causa del contratto, e/o ai danni provocati con dolo o colpa grave, a condizione che l'utilizzo di questa Applicazione da parte dell'Utente sia stato idoneo e corretto.

Salvo che i danni siano stati causati con dolo o colpa grave o incidano sulla vita e/o l'integrità personale, fisica o mentale, il Titolare risponde solo nella misura del danno tipico per il tipo di contratto e prevedibile al momento della conclusione.

5 — Disposizioni comuni

Nessuna rinuncia implicita

Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese derivanti da questi Termini da parte del Titolare non costituisce rinuncia agli stessi. Nessuna rinuncia può essere considerata definitiva in relazione ad uno specifico diritto o a qualsiasi altro diritto.

Interruzione del Servizio

Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti.

Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o cessare completamente l'attività del Servizio. In caso di cessazione dell'attività del Servizio, il Titolare si adopererà affinché gli Utenti possano estrarre i propri dati personali e le informazioni e rispetterà i diritti degli Utenti relativi all'utilizzo continuato del prodotto e/o al risarcimento, secondo le disposizioni di legge.

Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es. malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).

Rivendita del Servizio

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare questa Applicazione o il Servizio in toto o in parte senza previo consenso scritto del Titolare, espresso direttamente o attraverso un legittimo programma di rivendite.

Privacy policy

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nella privacy policy di questa Applicazione.

Proprietà intellettuale

Senza pregiudizio ad alcuna previsione più specifica contenuta nei Termini, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, quali ad esempio diritti d'autore, marchi, brevetti e modelli relativi a questa Applicazione sono detenuti in via esclusiva dal Titolare o dai suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Tutti i marchi – denominativi o figurativi – ed ogni altro segno distintivo, ditta, marchio di servizio, illustrazione, immagine o logo che appaiono in collegamento con questa Applicazione sono e restano di esclusiva proprietà del Titolare o dei suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Modifiche dei Termini

Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento. In tal caso, il Titolare darà opportuna notizia delle modifiche agli Utenti.

Le modifiche avranno effetto nel rapporto con l'Utente solo a partire dal momento comunicato all'Utente.

L'utilizzo continuato del Servizio implica l'accettazione dell'Utente dei Termini aggiornati. Se l'Utente non desidera accettare le modifiche, deve cessare l'utilizzo del Servizio e può recedere dall'Accordo.

La versione precedente continua a disciplinare il rapporto fino all'accettazione delle modifiche da parte dell'Utente. Tale versione può essere richiesta al Titolare.

Se richiesto dalla legge, il Titolare comunicherà in anticipo agli Utenti la data di entrata in vigore dei Termini modificati.

Cessione del contratto

Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre di, novare o appaltare singoli o tutti i diritti e le obbligazioni secondo questi Termini, avendo riguardo per gli interessi legittimi degli Utenti.

Si applicano le disposizioni relative alla modifica di questi Termini.

L'Utente non è autorizzato a cedere o trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni secondo i Termini senza il consenso scritto del Titolare.

Contatti

Tutte le comunicazioni inerenti all'uso di questa Applicazione devono essere inviate ai recapiti indicati in questo documento.

Clausola di salvaguardia

Qualora alcuna delle disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi della legge applicabile, la nullità o inefficacia di tale disposizione non provoca inefficacia delle restanti previsioni, che permangono pertanto valide ed efficaci.

Utenti europei

Qualora una disposizione di questi Termini dovesse essere o divenire nulla, invalida o inefficace, le parti si adopereranno per individuare in via amichevole una disposizione valida ed efficace sostitutiva di quella nulla, invalida o inefficace.
In caso di mancato accordo nei termini predetti, se permesso o previsto dalla legge applicabile, la disposizione nulla, invalida o inefficace sarà sostituita dalla disciplina legale applicabile.

Fermo restando quanto sopra, la nullità, invalidità o inefficacia di una specifica disposizione di questi Termini non comporta nullità dell'intero Accordo, a meno che le disposizioni nulle, invalidi o inefficaci nel quadro dell'Accordo siano essenziali o di tale importanza, che le parti non avrebbero concluso il contratto se

avessero saputo che la disposizione sarebbe stata invalida, ovvero in casi in cui le disposizioni residue comporterebbero un onere eccessivo ed inaccettabile per una delle parti.

Legge applicabile

I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare, così come indicato nella relativa sezione di questo documento a prescindere dalle norme di conflitto.

Prevalenza della legge nazionale

Tuttavia, a prescindere da quanto precede, se la legge del paese in cui si trova l'Utente prevede un livello di tutela dei consumatori superiore, prevale tale superiore livello di tutela.

Foro competente

La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito, così come indicato nella relativa sezione di questo documento.

Eccezione per Consumatori in Europa

Quanto precede non si applica a Utenti che agiscono come Consumatori Europei o Consumatori situati nel Regno Unito, Svizzera, Norvegia o Islanda.

6 — Definizioni e riferimenti legali

Questa Applicazione (o questa Applicazione)

La struttura che consente la fornitura del Servizio.

Accordo

Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e l'Utente disciplinato dai Termini.

Utente Commerciale

Qualsiasi Utente che non corrisponde alla definizione di Consumatore.

Prodotto Digitale

È un Prodotto che consiste in:

- contenuti prodotti e forniti in formato digitale; e/o
- un servizio che consente la creazione, trasformazione, archiviazione o accesso dei dati in formato digitale, o la condivisione o qualsiasi altra interazione con dati in formato digitale caricati o creati dall'Utente e da qualsiasi altro Utente di questa Applicazione.

Europeo (o Europa)

Si applica quando l'Utente, a prescindere dalla nazionalità, si trova nell'Unione Europea.

Titolare (o Noi)

Indica la persona fisica o giuridica che fornisce questa Applicazione e/o offre il Servizio agli Utenti.

Servizio

Il servizio offerto tramite questa Applicazione così come descritto nei Termini e su questa Applicazione.

Termini

Tutte le condizioni applicabili all'utilizzo di questa Applicazione e/o alla fornitura del Servizio così come descritti in questo documento nonché in qualsiasi altro documento o accordo ad esso collegato, nella

versione rispettivamente più aggiornata.

Utente (o Tu)

Indica qualsiasi persona fisica che utilizzi questa Applicazione.

Consumatore

Vale come Consumatore qualsiasi Utente considerato tale ai sensi della legge applicabile.